2022. évi LXXII. törvény

a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény végrehajtásáról[1]

2022.12.29.

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2021. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A 2021. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke

1. § (1) Az Országgyűlés a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását – a 4–7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül – a központi alrendszer tekintetében

a) 29 875 862,7 millió forint kiadással,

b) 25 101 923,8 millió forint bevétellel, és

c) 4 773 938,9 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai működési költségvetést

a) 23 141 388,8 millió forint kiadással,

b) 22 779 246,6 millió forint bevétellel, és

c) 362 142,2 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási költségvetést

a) 4 487 038,5 millió forint kiadással,

b) 766 079,6 millió forint bevétellel, és

c) 3 720 958,9 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés az európai uniós fejlesztési költségvetést

a) 2 247 435,4 millió forint kiadással,

b) 1 556 597,6 millió forint bevétellel, és

c) 690 837,8 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2021. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.

3. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 2. §-a szerint számított államadósság-mutató

a) számlálójának a Gst. 2. § a) pontja szerinti összege 42 351,5 milliárd forint,

b) nevezőjének a Gst. 2. § b) pontja szerinti összege 55 125,6 milliárd forint.

(2) Az államadósság-mutató mértéke az (1) bekezdés alapján 2021. december 31-én 76,8% volt.

(3) 2020. december 31-én számított államadósság-mutató

a) számlálójának a Gst. 2. § a) pontja szerinti összege 38 388,7 milliárd forint,

b) nevezőjének a Gst. 2. § b) pontja szerinti összege 48 411,5 milliárd forint.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (2) bekezdés szerinti mértéke a 2020. év végi 79,3%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2021-ben az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 4 537 130,7 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,

b) 917 959,8 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,

c) 144 857,4 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek, és

d) 4 784,0 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2021-ben

a) 4 716 758,8 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 182 960,2 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőtől,

c) 150 914,3 millió forint összegben forinthitelt vett fel külföldi hitelezőktől, és

d) 50 990,0 millió forint összegben devizakötvényt bocsátott ki.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2021-ben a 4. §-ban megállapított visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a) 3 344 351,9 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi befektetőknek,

b) 1 256 684,2 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek, és

c) 1 003 696,0 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát.

7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter – a Gst. 11. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla folyamatos likviditása érdekében 489 000,0 millió forint összegű devizakötvény kibocsátást hajtott végre és 1 253 905,6 millió forint összeggel csökkentette a kincstárjegyek állományát.

II. Fejezet

AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

8. § (1) Az Országgyűlés a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet 2021. évi költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott 13 089,9 millió forint Kincstári Egységes Számlával szembeni megelőlegezésből eredő tartozását az e törvény hatálybalépésének napján elengedi.

(2) Az Országgyűlés a LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím 2021. évi költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott összegből 405 246,4 millió forint Kincstári Egységes Számlával szembeni megelőlegezéséből eredő tartozást az e törvény hatálybalépésének napján elengedi.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

9. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím

a) 2021. évi működési költségvetési maradványa 565,4 millió forint, amelyből a 2020. évi költségvetési maradvány összege 146,3 millió forint, és

b) 2021. évi működési kiadásai 484,3 millió forint 2020. évi költségvetési maradvány felhasználását tartalmazzák.

4. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

10. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 11. §-a, illetve a 16. §-a alapján

a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 780,1 millió forint, egyszeri segélyre 612,1 millió forint,

b) a LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet 1. cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcímen belül az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra az 1. Csecsemőgondozási díj, a 2. Táppénz, az 5. Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj jogcímcsoportoknál együttesen 176,6 millió forint, a 6. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások jogcímcsoportnál 137,6 millió forint, a 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 9 288,4 millió forint, a 10. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 29 568,6 millió forint, a 11. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 2 307,0 millió forint

felhasználása történt meg.

11. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény végrehajtásáról szóló 2021. évi CXVI. törvény 12. §-ában előírt megtérítési, visszautalási és elszámolási kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. Fejezet

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK

12. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások

megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2022. december 31-éig

a) az LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 0,6 millió forintot utaljon vissza a 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;

b) az LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 0,3 millió forintot utalja át a 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;

c) a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet az LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnek a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 76,2 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;

d) az LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet részére a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 2,3 millió forintot utalja át az 10032000-01457216-00000000 „TB közreműködéssel folyósított ellátások” számla javára;

e) a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet az LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnek a korhatár alatti ellátások jogcímén 28,3 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;

f) az LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 6,0 millió forintot utalja át az 10032000-01457230-00000000 „Korhatár alatti ellátások kiadása” számla javára;

g) a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 119,2 millió forintot az LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím részére a 10032000-00280161-00000000 „E. Alap elszámolási számla” javára térítsen meg.

13. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, valamint a Svájci–Magyar Együttműködési Program II forrásaira 2021. évben nem történt kötelezettségvállalás.

14. § (1) Az Országgyűlés a 2014–2020-as programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, valamint a Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek esetén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 29. §-a és 30. §-a alapján tett, 2021. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt az 5. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés a 2021–2027-es uniós programozási időszakban az európai strukturális és beruházási alapok, valamint a belügyi alapok programjai tekintetében az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 33. §-a alapján tett, 2021. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt a 6. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

V. Fejezet

A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK

5. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

15. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 16 372,2 millió forint összegben igényeltek – a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel – a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 12 584,9 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról. A Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 392,9 millió forint összegben csökkent, az önkormányzati körön kívülről történő feladatátvétel miatt 7,0 millió forinttal nőtt az előirányzat.

(2) „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.

16. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat „A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” címen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2021. december 31-én hatályos 58. § (1) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:

a) a visszafizetési kötelezettség 3385,4 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1792,8 millió forint.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatokat a 2021. év után 1592,6 millió forint visszafizetési kötelezettség terheli.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 41,2 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen – az Áht. 2021. december 31-én hatályos 58. §-a alapján – 3430,1 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amelyből

a) a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen 215,9 millió forint,

b) a költségvetési támogatások és a vis maior támogatás jogcímeken összesen 2644,6 millió forint,

c) a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 538,4 millió forint, valamint

d) a szociális ágazati összevont pótlék támogatása jogcímen 31,2 millió forint.

(5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2022. április 19.

(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok együttesen 1792,8 millió forint pótlólagos támogatásra voltak jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.

(7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.

17. § A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

6. Az egyházak támogatása

18. § (1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat a Kvtv. 42. § (5) bekezdése alapján – a 2021. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi támogatástól való eltérés rendezéseként – a Kvtv. 42. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel 8 919,5 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2022 decemberében. A Kvtv. 42. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat egyszeri 89,6 millió forint szociális kiegészítő támogatás beszámítás terheli a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata javára 2022 decemberében.

(2) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 3. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímének terhére 2022. évben 409,8 millió forint támogatás illeti meg.

(3) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési és szakképzési intézmények után a bevett egyházakat, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 5. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a köznevelési és szakképzési intézményeikre tekintettel – a 2021. évi állami, önkormányzati és egyházi köznevelési és szakképzési jogcímű támogatások kiegyenlítésének rendezéseként – összesen 55 465,2 millió forint egyszeri köznevelési – beleértve a szakképzést is – kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2022. év decemberében.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

Dr. Latorcai János s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2022. évi LXXII. törvényhez

2. melléklet a 2022. évi LXXII. törvényhez

3. melléklet a 2022. évi LXXII. törvényhez

4. melléklet a 2022. évi LXXII. törvényhez

5. melléklet a 2022. évi LXXII. törvényhez

6. melléklet a 2022. évi LXXII. törvényhez

[1]A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2022. december 21.